

باب سویم

سیدنا کا قادر المطلق ہونے کا دعویٰ

سیدنا صاحب صرف یہی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ فرقہ کے مذہبی سربراہ ہیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس کے سیکولر امور میں بھی سربراہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اختیارات کا ذریعہ کیا ہے۔ جس شہر میں بھی کافی تعداد میں داؤدی بوہروں کی آبادیاں ہیں۔ وہاں ان کا ایک نائب ضرور ہوتا ہے جو عامل کہلاتا ہے۔ اس عامل کو بوہرہ نوجوانوں سے میثاق لینے (سیدنا سے وفاداری کا حلف۔ دیکھئے باب پنجم) شادیاں کرانے۔ تجہیز و تکفین کرانے۔ فرقہ کے ارکان سے ٹکیں جمع کرنے اور فرقہ کے امور پر عام نگرانی رکھنے کا اختیار حاصل رہا ہے۔ عامل ملاً صاحب کی نیابت کرتا ہے اور ان کی اجازت سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی نمائندگی کرتا۔ کمیشن کو دنیا کے کئی ملکوں سے سوالنامہ کے جواب موصول ہوئے اور ان جوابات سے یہ واضح ہے کہ جہاں بھی داؤدی بوہروں کی آبادی ہے وہاں ایک عامل ملاً صاحب کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا کن اختیارات کا دعویٰ کرتے ہیں اور واقعی وہ کن اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلاً پسندوں کی تحریک کیسے شروع ہوئی۔ اور کس طرح ان اختیارات کو جن کے دعویدار سیدنا ہیں نہ صرف اصلاح پسندوں بلکہ فرقہ کے تمام ممبروں کے خلاف استعمال کیا گیا۔

بہی میں چاند بھائی کے نام سے ایک مسجد ہے جن کو داؤدی بوہرہ فرقہ ایک بزرگ مانتا ہے۔ چاند بھائی کا ایک مقبرہ اور ایک گلا بھی ہے (ایک صندوق جس میں چڑھتا دے ڈالے جاتے ہیں) دوسری جائیدادیں بھی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ گلا کی فاضل رقم سے خریدی گئی تھیں اور بدری محل کے نام سے بھی ایک عمارت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جزوی طور پر گلا کی رقم سے اسے خریدا گیا تھا۔

بدری محل ایک شاندار محل نما عمارت ہے جو بہی کے ایک بارونق علاقہ میں واقع ہے۔ ملاجی صاحب اپنے وسیع کنبہ کے ساتھ ابھی حال تک اُس میں رہا کرتے تھے۔ اس میں فرقہ کے دفاتر بھی ہیں۔

ایک شخص ابراہیم جی آدم جی (مشہور بوہرہ مخیر سر آدم جی پیر بھائی کے سپہ) اور بہت سے دوسرے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ نہایت نامناسب بات ہے کہ بطور چڑھاوا گلے میں آنے والی رقم کو نجی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام جائیدادیں مثلاً مسجد گلا کی رقم۔ بزرگ کا مزار اور بدری محل جو جزوی طور پر گلے کی رقم سے خریدا ہوا بتایا جاتا ہے۔ قوم کے مفاد میں ایک ٹرسٹ کے حوالے کی جائیں اور ان کے انتظام کی ایک باقاعدہ اسکیم ہو۔ لہذا انہوں نے اس وقت کے بہی کے ایڈوکیٹ جنرل (جو سپیک ٹرسٹی بھی تھا) کو اس معاملہ پر توجہ مبذول کرنے کے لئے درخواست دی۔ اُس وقت کے سیدنا صاحب (طاہر سیف الدین) نے ایڈوکیٹ جنرل کے رد پر دعویٰ کیا کہ انہیں اپنے فرقہ کے تمام ممبروں کے جان و مال پر جن میں خیراتی اور عوامی فنڈ شامل ہیں اختیار کئی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے جانبازوں کے واحد اور قطعی مالک ہیں اور کسی دوسرے کو جواب دہ نہیں ہیں۔ لہذا ایڈوکیٹ جنرل نے بہی ہائی کورٹ میں ایک دیوانی کا مقدمہ سیدنا صاحب کے خلاف ابراہیم جی وغیرہ کی طرف سے دائر کیا۔ جس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ درخواست بھی دی گئی تھی کہ چاند بھائی مسجد۔ چاند بھائی کا مقبرہ۔ اور وہاں گلے میں ڈالی جانے والی رقم۔ فاضل گلا فنڈ سے خریدی گئی چار غیر منقولہ جائیدادوں اور بدری محل کو جو جزوی طور پر گلے کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ خیراتی اور مذہبی نوعیت کے عوامی مقاصد کے لئے بنائے گئے ایک ٹرسٹ کے حوالہ کیا جائے۔ مستغنیٹ (ایڈوکیٹ جنرل آف بہی) نے دوسری باتوں کے

علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان جائیدادوں کے حسابات طلب کئے جائیں۔

مقدمہ نمبر ۹۴۱ آف ۱۹۱۷ء تھا جس کی سماعت جسٹس مارٹن نے کی تھی اور اس کا فیصلہ انہوں نے ۱۹ مارچ ۱۹۲۱ء کو دیا تھا۔ اس فیصلہ کو جزوی طور پر ۲۲ مئی ۱۹۶۰ء میں درج کیا گیا ہے۔ رپورٹروں کی عادت کے مطابق اس رپورٹ سے بھی شہادت کی بحث نکال دی گئی ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کے پورے متن کو دلائل شہادت کی بحث اور فاضل جج کے مشاہدوں کو مد نظر رکھا ہے۔

مقدمہ میں اُس وقت کے بڑے ملا صاحب نے جو دلائل دے دیے وہ کافی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ چاند بھائی کوئی پیر نہ تھے اور مسجد اُن کے نام سے نہیں تھی۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ گلے کے عطیات خیراتی تحائف نہیں بلکہ اُس گلے کے لئے چڑھاوے ہیں جس پر اُن کو بطور داعی یا فرقہ کے سربراہ کی حیثیت سے مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ ایسے تمام چڑھاوے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ بطور داعی وہ اسے کسی بھی وقت بند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور چاند بھائی کا مقبرہ ٹرسٹ کا موضوع نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ بدری محل ان کو اور اُن کے جانشینوں کو دائمی طور پر بطور وقف پیش کیا گیا تھا۔ اور مقدمہ کی تمام جائیدادیں فرقہ کے روحانی اور ذیبادی سربراہ کی حیثیت سے اُن کی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان جائیدادوں کا انتظام ان کے عامل کرتے رہے ہیں جو صرف اُن کو جواب دہ ہیں اور مستغیث کو حساب طلب کرنے کا کوئی حق نہیں۔

مقدمہ کی سماعت کے دوران انہوں نے ان دلائل پر کافی زور دیا ان دعوؤں کے ثبوت میں پیش کئے گئے گواہوں کی جرح ٹیکنی۔ ان گواہوں کا ملاجی صاحب امام غائب کے علاوہ کسی کو بھی جوابدہ نہیں ہیں اور یہ کہ وہ زمین پر اللہ کے نمائندہ ہیں لہذا خطاؤں سے پاک ہیں۔ اور معصوم ہیں۔ اُن کی طرف سے پیش کئے گئے گواہوں نے مزید کہا کہ اُن کے مذہب کی رُو سے ملاجی فرقہ کے ہر فرد کے دماغ۔ جائیداد جسم اور روح کے مالک ہیں اور اُن کے عقیدتمندوں کے لئے ضروری ہے کہ آنکھ بند کر کے اُن کی پیروی کریں۔ وہ ملاجی کے کسی اقدام پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ان گواہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے پیروکاروں سے کوئی بھی جائیداد چاہے وہ وقف کی ہو یا نجی لے سکتے ہیں۔ اور داد دی ہو ہر فرقہ میں مستعمل

نافیال تنسیخ خیراتی ٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ صرف امام غائب کو جواب دہ ہیں محض اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں۔ امام زمین پر کہیں نظر نہیں آتا لہذا فرتی طور پر وہ داعی سے حساب نہ طلب کر سکے گا۔

ملا جی کے ایک گواہ نے جو مقدمہ میں مدعا علیہ بھی تھا عدالت میں مندرجہ ذیل حلفیہ بیان دیا۔ ملا جی فرقہ کے مالک و مختار ہیں۔ ہر چیز پر ملا جی کا حق ہے۔ ہم صرف ان کے مہتہ اور منشی کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم سے میری مراد پورے فرقہ سے ہے۔ پورا فرقہ ان کا مہتہ ہے۔ ملا جی ہر شے کے مالک ہیں۔ ہر چیز کے مالک سے میری مراد ان چیزوں سے ہے جن کا تعلق برادری سے ہے (لفظ مہتہ گجراتی سے لیا گیا ہے جس کے معنی منشی کے ہیں)۔

مزید یہ دعویٰ کیا گیا کہ داعی المطلق اما کا نائب ہونے کی وجہ سے اما کا نمائندہ ہے اور امام کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے خدا کا نمائندہ ہے اور عوام کو اللہ کی رضا سے آگاہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داعی کو امام ہی کی طرح کے اختیارات حاصل ہونا چاہئیں۔ پس جس صورت سے امام معصوم ہے اسی طرح سے داعی بھی کل معصوم ہے۔

سماعت کے ابتدائی مراحل میں مدعا علیہ کے وکیل نے یہ دلیل پیش کی کہ ملا جی صاحب خدا ہیں یا عملاً خدا ہیں۔ اس لئے یہ مقدمہ ایک بے ادبی ہے مخالفہ دلیل بعد میں واپس لے لی گئی لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملا جی صاحب کو اگرچہ پیغمبر کا مرتبہ حاصل نہیں ہے لیکن انہیں آنحضرت محمد مصطفیٰ صلعم کے اختیارات حاصل ہیں اور یہ کہ وہ ایک ولی ہیں۔

اس وقت کے داعی نے اپنے ان وسیع اور عظیم المثال اختیارات کو حق بجانب قرار دینے کے لئے یہ مضحکہ خیز اختیارات جن کو وہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ اور کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس فرقہ کے مذہبی سربراہ ہونے کے ساتھ فرقہ کے افراد کے ذہن، جسم، روح اور جائیداد کے مالک ہونے کے بھی دعویدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خدا کے نمائندے ہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ تمام داؤدی بوہرے ان کے منشی اور مہتہ ہیں۔ اور وہ فرقہ کے کسی فرد کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں کہ اُسے عدالت میں کیا شہادت دینا چاہیے۔ کیونکہ بوہرے سن بلوغ کے وقت داعی کو جو

میشان دیتے ہیں وہ ایوان عدالت کے شہادت کے کٹہرے سے کھائی گئی قسم سے بالآخر ہے واضح طور پر داعی کے حق میں بوہرہ نوجوانوں کی جانب سے دی گئی شہادتوں میں ملاجی کو دیکھتے میثاق کا اثر غالب تھا۔ تمام بوہروں کے کان میں یہ بات پھونک دی گئی تھی کہ اگر کسی حکم عدولی کی وجہ سے داعی ناخوش ہو جائے تو خلا بھی ایسے گنہگار کو نہیں بخشے گا۔ (باب چہارم میں میثاق کا مسئلہ پیرا دیکھئے)۔ وہ ملاجی کی مرضی کے خلاف گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اقدام ملاجی کے احکامات سے نافرمانی کے مترادف ہوگا۔ جسٹس مارٹن نے حسب ذیل الفاظ میں ملاجی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔

”یہ بات غلط ہے کہ ملاجی صاحب خدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

عملاً خدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ موجودہ مقدمہ بے حرمتی کا مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ تمام دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ اس بات سے واقف ہیں۔

فرقہ کی اہم مذہبی کتابوں ۱، قرآن ۲، حدیث یا آنحضرت محمد صلعم کے اقوال ۳، بیچ البلاغتہ یا حضرت علی کے خطبات کا حوالہ دیتے ہوئے ضلجج نے کہا ”ملاجی اب اپنے جس دعوے کو اس قدر زور شور سے پیش کرتے ہیں اس کا ان میں سے کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ اُن کے دکیل نے یہ اقرار کیا کہ وہ اپنے دعوے میں واضح الفاظ میں کوئی مذہبی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے کہ ملاجی کسی وقف کی جائیداد کو معاہرہ، وصیت یا اسکیم کے ذریعہ لے سکتے ہیں۔ میں نے اُن تمام مذہبی کتابوں پر نظر ڈالی جن کا حوالہ دیا گیا تھا لیکن اُن کا تذکرہ اس فیصلہ میں کرنا قابل عمل نہیں ہے۔ میں نے ان پر اچھی طرح غور کیا لیکن میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ اُن سے ملاجی کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے۔ کہ وہ اپنے پیروں کے ذہن اور جائیداد کے مالک

ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ مذہبی عقیدہ کے لحاظ سے بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ مذہبی بیوا بذات خود ملکیت کے دنیاوی اور روحانی مفہوم میں امتیاز کر کے نظر آتے

ہیں۔ اس طرح جب بھتی کے ایک سابق نائب عامل شیخ کو کب سے سورت کے پٹیوا کے مقدمہ میں ترح کی گئی۔۔۔۔۔ اور یہ پوچھا گیا کہ آیا یہ بات درست ہے یا غلط کہ ۴۹ ویں داعی کا کہنا ہے کہ انہیں جائیدادیں ذرہ برابر لچسپی نہیں تھی تو گواہ نے جواب دیا ”دنیاوی

نقطہ نظر سے انہیں کوئی دل چسپی نہیں تھی۔ لہذا ان کا یہ بیان درست ہے۔“

جائیداد کی ملکیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملاجی مساجد وغیرہ کے مطلق مالک ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں محض منتوی مانا گیا۔ اور جوابدہ سمجھا گیا تو مذہب اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ملک کے دیوانی اور فوجداری قوانین سے بالاتر ہیں۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہوا کہ ان کے معصوم ہونے کی وجہ سے اسلام ان کو ملک کے قوانین کا پابند نہیں بننے دینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ معصومیت اور جوابدہی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے پیروں کی نجی جائیداد کے بھی دعویدار ہیں۔ یہ بات جسٹس مارٹن کے فیصلہ کے حسب ذیل اقتباس سے ظاہر ہو جاتی ہے۔

» ۱۰ جنوری ۱۹۲۱ء کو مسٹر بینگ نے کہا تھا کہ ان کے موکل کو اس کے مذہب کی رو سے اپنے پیروں کی جائیداد ضبط کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ آیا وہ اپنا یہ اختیار کسی قانونی عدالت کے ذریعہ سے نافذ کر سکتے ہیں لیکن وکیل موصوف نے اس بات کا کہا یا نہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً یہی صورت حال مدعا علیہ کے وکیل کے آخری بیان کے وقت پیدا ہوئی (اس مقدمہ میں ملاجی صاحب کی جانب سے وکالت کرنے والوں میں ایک وکیل کی حیثیت سے مسٹر بینگ بھی شامل تھے)۔

اپنے ان بے بنیاد دعوؤں کے لئے ملاجی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے یکم نومبر ۱۸۵۸ء کو کئے گئے مذہبی آزادی کے اعلان کا سہارا لیا۔ مذہبی آزادی کے بارے میں جسٹس مارٹن کہتے ہیں: » اصولوں کی گفتگو میں یہ بتا دیا جائے کہ برطانوی حکومت اپنے محکموں کو عام اصولوں کی حیثیت سے شخصی آزادی، ضمیر کی آزادی، اظہار کی آزادی، حق جائیداد اور آخر میں قانون کی نگاہ میں انسان کی برابری کا حق دیتی ہے۔ لیکن محکموں کو جو آزادی دی گئی ہے اسے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیئے۔ (اپنی جائیداد سے اس طرح لطف اٹھائیے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچئے) یہ اصول دیگر حقوق کے علاوہ حق جائیداد پر بھی حائد ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آزادی کو کھلی چھوٹ نہیں سمجھنا چاہیئے۔ لہذا

شہری حقوق کا غلط استعمال کر نیوالوں پر قانونی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں جھوٹی
 بنائی کرنے والوں کو ہتک عزت کے قانون کے ذریعہ روکا جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کو مہند
 کے ضابطہ فوجداری کے ذریعہ روکا جاتا ہے۔

لیکن روک تھام کے ان ذرائع کا موجود ہونا اور ہر شہری پر ان کا برابری سے عائد ہونا۔
 ایماندار شہری کے لئے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ یہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ اعلیٰ
 آرک بشپ آف کینٹریری بھی کوئی جرم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ فوجداری قوانین
 سے بالاتر نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے لئے کسی ہتک کا باعث نہیں ہے۔ اسی صورت سے
 ملاجی صاحب پر بھی یہی اصول عائد ہوگا وہ بھی اس ملک کے فوجداری اور دیوانی قوانین سے
 بالاتر نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ بات سوچی بھی نہیں جاسکتی کہ وہ کسی جرم کے مرتکب ہوں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ حبش مارٹن اس معاملہ میں ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کیونکہ
 یہ بات روشنی میں آئی ہے کہ موجودہ سید ناتھ رائیہ کے زرمبادلہ کے قوانین کی خلاف ورزی
 میں ملوث تھے۔ اور اس بنا پر حکومت تنزانیہ نے انہیں ملک سے نکال دیا تھا۔ (دیکھئے ضمیمہ سی)
 اس کی ایک واضح مثال ڈگری کی رقم ادا نہ کرنے کے جرم میں ۴۹ ویں دعویٰ کو جیل بھینچنے کی
 داؤدی بوہرہ عامل کی کوشش ہے۔ جس کا میں پہلے ہی حوالہ دے چکا ہوں (دیکھئے دستاویزی ای۔
 یہ بات غور طلب ہے کہ ملاجی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے قبل ماضی میں کسی داعی
 نے ایسے دعوے نہیں کئے۔ فاضل جج نے اپنے فیصلہ میں حسب ذیل بات لکھی ہے۔

مردعا علیہ ایک بھی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جس سے معلوم ہوتا کہ اس مقدمہ سے قبل
 کسی ملاجی صاحب نے اتنے بڑے دعوے کئے ہوں۔ وہ تو یہ بھی نہیں ثابت کر سکے کہ اس مقدمے
 سے قبل کسی ایسے دعوے کئے گئے تھے۔

۱۹۲۰ء میں اس مقدمہ کی سماعت پہلا موقع معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ پہلا داعی ۱۳۳۰ھ میں
 گورنمنٹ ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ ان دعووں کی ابتدا ان دنوں کے قصوں سے ہوئی جب یمن کے
 سلطان کی حیثیت سے داعیوں کو خود مختار آزاد حقوق حاصل تھے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے ہی
 کہہ چکا ہوں کہ وہ دور اگر اس وقت ختم نہ ہوا جب داعی یمن چھوڑ کر ہند آئے تو ۱۵۳۹ء

میں ختم ہو چکا ہے۔“

ہمارے سامنے اصلاحی جماعت نے یہ بیان دیا ہے کہ ۱۱ ویں داعی کے دوران سے قبل۔ اس فرقہ کے افراد حتیٰ کہ پیشہ اطبقہ کو بھی آج کے مقابلہ کہیں زیادہ آزادی حاصل تھی۔ یہ لوگ کھلے عام داعی کی مخالفت کر سکتے تھے اور ان کے خلاف جماعت خارج کرنے کا حربہ شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ سابقہ داعی بھی آج کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ اور امیر بھی نہیں تھے۔ یہی صحیح انصاف معلوم ہوتا ہے۔ مارٹن نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے۔

اب یہ بات عیاں ہے کہ جب ۲۹ ویں داعی یعنی برہان الدین گدڑی نشین ہوئے اس وقت گدڑی کافی قرضدار بھی..... واضح ہے کہ ان قرضوں کی وجہ سے دعوت کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ دونوں کے قرضے اٹانے کے لئے ایسے اقدامات کئے گئے جو داعی کی حیثیت کے شایان شان نہیں ہیں..... داؤدی بوہرہ پیشوا..... عبد الطیب بھی ایک قرض خواہ تھے۔ ان کا مقدمہ..... ۵۳۶۸۰ روپے کے قرض کا تھا۔..... نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمہ فیصل ہو گیا..... جس کی رو سے (ڈگری) مدعا علیہ کو ۵۴ مع سود ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ادائیگی کے لئے بارہ سال کی مدت پر قسطیں تقسیم کر دی گئیں..... اس مقدمہ کا اگلا قدم انتہائی حیرت انگیز تھا۔ کیونکہ داؤدی بوہرہ پیشوا، ڈگری کی رقم یا اس کے جزو کی عدم ادائیگی کی بنا پر داعی کو حقیقتاً جیل بھجوانے کے درپے تھے۔..... اس وقت داعی نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ وہ اس پیشوا کے جسم روح اور جائیداد کے مالک ہیں حقیقتاً اس دلیل کے پیش کرنے کا موزوں وقت وہی تھا جب ملاجی صاحب کے پیروان کو جیل بھجوانے کے درپے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وقت کے داعی کے حق میں ہے کہ انہوں نے اس دیر پیشوا کو جماعت خارج کرنے کی کوشش نہیں کی

جسٹس مارٹن نے ۱۱ ویں داعی (طاہر سیف الدین) کے بڑے بڑے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ مسجد، مندرہبی اور امدادی عوامی مقاصد کے وقف کے دائرہ میں آتی ہے۔ اور یہ کہ ملاجی اس کے متولی تھے۔ اور اس طرح جوابدہ بھی تھے۔ نیز یہ کہ چاند بھائی کا مقبرہ اور گٹے میں

میں ڈالے جانے والے نذرانے کی رقمات، امدادی عطیات ہیں جس کے وقف کا انتظام ملاجی عوامی امدادی مقاصد کے لئے چلائے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ بدری محل جزوی طور پر گلے کی رقم کی مدد سے خریدا گیا تھا اور یہ کہ اس خریداری کے لئے جو رقم گلے، لی گئی تھی وہ گلہ میں واپس کرنا لازمی ہے اور اگر نہ ہو تو گلہ کی امدادی رقم بدری محل پر ایک قرض مانی جاوے گی۔

ملاجی صاحب نے جسٹس مارٹن کے فیصلہ کے خلاف بمبئی ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ میں اپیل کی جس کا نمبر ۴۲ ہے اور ۱۹۲۱ء میں دائر کی گئی تھی۔ لیکن بہر حال ۲۲ دسمبر ۱۹۲۱ء کو باہمی اتفاق سے اپیل کا تصفیہ ہو گیا۔ سمجھوتہ کے مطابق ڈگری میں معمولی سی ترمیم کی گئی وہ یہ کہ ملاجی صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاند بھائی کے مقبرہ کے جنگلہ کے باہر کسی وقت بھی دوسرا کبس رکھ سکتے ہیں جس پر یا اس کے نزدیک یہ لکھوادیں کہ اس کبس میں دیئے گئے عطیات پر دعائی مطلق کو قطعی اختیار ہوگا خواہ وہ اُسے خیرانی مقاصد کے لئے استعمال کریں یا غیر خیراتی مقاصد کے لئے اس طرح معمولی سی تبدیلی کے ساتھ جسٹس مارٹن کا فیصلہ اور ڈگری قطعی ہو گئی۔ اس کے بعد اس معاملہ میں کسی فریق نے کوئی اپیل نہیں کی۔

اس مقدمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ۵۱ دیں دائی نے اپنے خلاف دائر کئے گئے مقدمہ میں ۱۹۱۶ء میں پہلی مرتبہ انتہائی مطلق العنانیت کے دعوے کئے جن کی کسی مذہبی کتاب سے بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم آگے بیان کریں گے کہ موجودہ داعی کے دور میں کتنی زیادہ یا کم آزادی دی گئی ہے۔ لیکن جو کچھ اوپر کہا جا چکا ہے اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ۴۹ دیں داعی کے دور میں نہ صرف فرقہ کا ایک معمولی رکن بلکہ پیشوا گھرانے کو بھی داعی کی مخالفت کرنے کا اختیار حاصل تھا وہ اُن کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے تھے۔ اور جماعت خارج کئے جانے کا بھی خطرہ نہیں تھا۔

اس مقدمہ نے سیدنا کی خود ساختہ روحانیت کا لبادہ اتار دیا اور اُن پر ملک سے قانون کا نفاذ کیا۔ فرقہ کی جائیداد پر اُن کی مطلق ملکیت کے دعوے کو غلط ثابت کیا گیا اور انہیں محض اس جائیداد کا متولی قرار دیا گیا۔ وہ مذہبی رہنما تو برقرار رہے لیکن جو شاہانہ تاج وہ پہنتا چاہتے تھے اس سے محروم کر دیئے گئے۔ اس کے بعد ہے اُن کا مرتبہ ایک فانی انسان کا مرتبہ۔

ہو گیا جو نہ ہی امور کا ذمہ دار ہو لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ موصوف نے اپنی پوزیشن کے بارے میں صبر کر لیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اصلاحی گروہ اور اپنے مخالفین پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ لیکن شہادتوں کا جائزہ لینے سے قبل اگلے دو ابواب میں ہم ان تمام الزامات پر نظر ڈالیں گے جو اصلاحی طبقہ نے عائد کئے ہیں۔

باب چہارم

میشاق

اصلاحی گروہ کی سب سے سنگین شکایت یہ ہے کہ میشاق یا تابعداری کرنے کی وہ قسم جو سیدنا اور ان کے نمائندے عامل اور نائب عامل، بوہرہ نوجوانوں سے لیتے ہیں، ان کی ایذا رسانی کا اصل آلہ ہے۔

اصلاحی گروہ کا کہنا ہے کہ یہ قسم ایک جابرانہ شے ہے اور بوہرہ نوجوانوں کو خدا کے بجائے سیدنا صاحب کی ذات کے آگے تسلیم خم کرنے کا پابند بناتی ہے۔ اسی حلف اصلاحی گروہ کے خلاف مختلف قسم کے غیر انسانی برتاؤ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں سماجی تعلق بھی شامل ہے جو پیشوا طبقہ کا حربہ ہے۔

اس کے اثرات کا جائزہ لینے سے قبل یہ دیکھیں کہ درحقیقت یہ قسم کیا ہے اور کس طرح لی جاتی ہے۔ ایک گواہ نے ایک دستاویز پیش کی ہے جو میشاق کا انگریزی ترجمہ ہے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کو سن بلوغیت پر پہنچتے ہی یعنی ۱۳ سے ۱۵ سال کی عمر میں یہ عامل یہ قسم کھلواتا